(الامصار) لانه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك الى الضيافة بخلاف القرى فانه يعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز اذا نزل بها (يوما وليلة) مجانا فلا يلزم الضيف عوض الضيافة وهي قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لقرسه نين لا شعير قال في الفروع ويتوجه وجه كادمه فان أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم فان تعذر جاز له الاخذ من ماله بقدر ما وجب له ولا تجب للذمي اذا اجتاز بالمسلم (وتستحب) ضيافته (ثلاثا) أي ثلاث ليال بأيامهن والمراد يومان مع اليوم الاول فما زاد على الثلاث فهو صدقة ولا يجب عليه انزاله في بيته الا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف ضررا

(باب الذكاة)

قال الزجاجي أصل الذكاة تمام الشئ فمنه الذكاة في السن وهو تمام السن وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام للزهوق (وهي) أي الذكاة شرعا (ذبح) الحيوان (أو نحر الحيوان المقدور عليه) المباح أكله الذي يعيش في البر لا بحر ادونحوه (وشروطها) أي الذكاة وكذا النحر (أربعة أحدها كون الفاعل) للذكاة أو النحر (عاقلا) ليصح منه قصد التذكية فلا يباح ماذكاه مجنون أو سكران (مميزا) فلا يحل ماذكاه طفل لم يميز (قاصدا للذكاة) فلو احتك حيوان مأكول بحدد بيد انسان لم يقصد ذبحه فانقطع بالحكاك حلقومه ومريئه لم يحل لعدم قصد التذكية (فيحل ذبح الاخرس) ولو حائضا (والقن والجنب) على الاصح (والكتابي) ولو حربيا قال في شرح المقنع أجمع أهل العلم على اباحة ذبائح أهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم وكذلك قال مجاهد وقتادة وروى معناه عن ابن مسعود وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب انتهى (لا) تحل ذبيحة (المرتد) وان كانت ردته الى دين أهل الكتاب (و) لا ذبيحة (المجوسي والوثني والدرزي والنصيري) والتيماني ويؤكل من طعامهم غير اللحم والشحم والكوارع ونحوها الشرط (الثاني) من شروط صحة الذكاة (الآلة) وهو أن يذبح بمحدد يقطع بأن ينهر الدم بحده اذا تقرر هذا (فيحل الذبح بكل محدد) حتى (من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر) نص على ذلك متصلين أو منفصلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه من حديث رافع بن خديج قال قلت يارسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أي سكاكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفرا حبسا حدثكم عن ذلك اما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وعن كعب بن مالك عن أبيه انه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل اليه من يسأله وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل اليه فأمره بأكلها رواه أحمد والبخاري وقال عبد الله يعجبني انها أمة وانها ذبحت قال في شرح المقنع وفي هذا الحديث فوائد سبع احداها اباحة ذبيحة المرأة والثانية اباحة ذبيحة الامة والثالثة اباحة ذبيحة الحائض لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرابعة اباحة الذبح بالحجر الخامسة اباحة ذبح ما خيف عليه الموت السادسة حل ما يذبحه غير مالكه غير انه السابعة اباحة